

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM XE Ô TÔ

Số hợp đồng: AUTO-2024-005678

Ngày cấp: 15/03/2024

Điều 1: Thông tin các bên

1.1. Bên bảo hiểm: Tổng Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (GlobalCare Insurance), Trụ sở: 88 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. MST: 0301234567.

1.2. Bên mua bảo hiểm: Trần Minh Đức, sinh ngày 20/11/1990, CCCD: 079090123456, địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. SĐT: 0908-123-456.

1.3. Thông tin xe được bảo hiểm:

- Nhãn hiệu: Toyota Camry 2.5Q
- Năm sản xuất: 2023
- Biển số: 51A-123.45
- Số khung: JTDKN3DU5A0123456
- Số máy: 2AR-FE-7891011
- Màu sơn: Đen
- Giá trị xe: 1.200.000.000 VNĐ

Điều 2: Phạm vi bảo hiểm vật chất xe

2.1. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe (Comprehensive Coverage):

Bên bảo hiểm bồi thường cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với xe được bảo hiểm do:

- Tai nạn, va chạm, lật xe, rơi xuống vực
- Cháy, nổ (kể cả cháy do chập điện)
- Thiên tai: bão, lũ, sét đánh, mưa đá, động đất, sóng thần
- Hành vi phá hoại của bên thứ ba
- Mất cắp toàn bộ xe

2.2. Mức bồi thường tối đa: 100% giá trị xe tại thời điểm xảy ra tổn thất, nhưng không vượt quá 1.200.000.000 VNĐ.

2.3. Mức khấu trừ (Deductible): 500.000 VNĐ/vụ đối với thiệt hại vật chất, 20% giá trị bồi thường đối với mất cắp bộ phận.

Điều 3: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

3.1. Trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba:

- Thiệt hại về người: tối đa 150.000.000 VNĐ/người/vụ
- Thiệt hại về tài sản: tối đa 100.000.000 VNĐ/vụ

3.2. Trách nhiệm dân sự đối với hành khách trên xe:

- Số chỗ ngồi được bảo hiểm: 5 chỗ
- Mức trách nhiệm: 50.000.000 VNĐ/người/vụ

3.3. Bảo hiểm tai nạn lái xe và phụ xe:

- Tử vong/thương tật vĩnh viễn: 100.000.000 VNĐ/người
- Chi phí y tế: 20.000.000 VNĐ/người/vụ

Điều 4: Các trường hợp loại trừ

Bên bảo hiểm không bồi thường trong các trường hợp:

- 4.1. Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe được bảo hiểm.
- 4.2. Lái xe có nồng độ cồn trong máu vượt quá 50mg/100ml hoặc trong hơi thở vượt quá 0.25mg/lít, hoặc sử dụng chất ma túy, chất kích thích bị cấm.
- 4.3. Xe sử dụng để đua xe, thi đấu, chạy thử, hoặc kéo đẩy xe khác (trừ trường hợp xe được thiết kế để kéo).
- 4.4. Thiệt hại do hao mòn tự nhiên, giảm giá trị theo thời gian, hỏng hóc cơ khí hoặc điện không phải do tai nạn.
- 4.5. Thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
- 4.6. Xe chở hàng quá tải trọng cho phép trên 20% hoặc chở quá số người quy định.
- 4.7. Thiệt hại do chiến tranh, đình công, bạo loạn, khủng bố, phóng xạ hạt nhân.

Điều 5: Phí bảo hiểm

- 5.1. Phí bảo hiểm vật chất xe: $1.2\% \times 1.200.000.000 = 14.400.000$ VNĐ/năm
- 5.2. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 530.000 VNĐ/năm
- 5.3. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện: 1.200.000 VNĐ/năm
- 5.4. Phí bảo hiểm tai nạn lái phụ xe: 300.000 VNĐ/năm
- 5.5. Tổng phí bảo hiểm: 16.430.000 VNĐ/năm (Mười sáu triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
- 5.6. Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần trước ngày hiệu lực hợp đồng.
- 5.7. Giảm phí: Giảm 10% phí vật chất xe nếu không có khiếu nại trong năm trước (No-Claim Discount).

Điều 6: Thời hạn bảo hiểm

- 6.1. Ngày bắt đầu: 15/03/2024, 00:00 giờ
- 6.2. Ngày kết thúc: 14/03/2025, 24:00 giờ
- 6.3. Hợp đồng tự động gia hạn thêm 1 năm nếu không có bên nào thông báo chấm dứt trước 30 ngày.

Điều 7: Thủ tục yêu cầu bồi thường

7.1. Khi xảy ra tai nạn hoặc tổn thất, Bên mua bảo hiểm phải:

- a) Thông báo cho Bên bảo hiểm trong vòng 24 giờ qua hotline: 1900-1234
- b) Giữ nguyên hiện trường (nếu có thể) và chụp ảnh thiệt hại
- c) Trình báo cơ quan công an (đối với tai nạn có thiệt hại người hoặc tài sản lớn)

7.2. Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

- Đơn yêu cầu bồi thường (theo mẫu)
- Bản sao Giấy phép lái xe, Đăng ký xe
- Biên bản tai nạn giao thông (nếu có)
- Hình ảnh thiệt hại
- Hóa đơn sửa chữa (bản gốc)
- Bản sao CCCD người yêu cầu

7.3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phức tạp cần giám định: tối đa 30 ngày làm việc.

7.4. Phương thức bồi thường:

- Sửa chữa tại garage ủy quyền (không cần ứng trước)
- Hoặc bồi thường bằng tiền mặt theo hóa đơn sửa chữa thực tế

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ các bên

8.1. Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm:

- Cung cấp thông tin trung thực về xe và lịch sử tai nạn
- Bảo dưỡng xe định kỳ theo khuyến cáo nhà sản xuất
- Thông báo khi có thay đổi mục đích sử dụng xe
- Áp dụng các biện pháp phòng ngừa tổn thất hợp lý

8.2. Quyền của Bên mua bảo hiểm:

- Yêu cầu bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
- Chấm dứt hợp đồng trước hạn và nhận hoàn phí theo tỷ lệ
- Khiếu nại quyết định từ chối bồi thường

8.3. Quyền của Bên bảo hiểm:

- Giám định thiệt hại trước khi bồi thường
- Từ chối bồi thường nếu phát hiện gian lận
- Truy đòi bên thứ ba gây ra thiệt hại (quyền thế quyền)

8.4. Nghĩa vụ của Bên bảo hiểm:

- Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm
- Giải quyết bồi thường đúng thời hạn
- Bảo mật thông tin khách hàng

Điều 9: Điều khoản chung

- 9.1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này được giải quyết bằng thương lượng. Nếu không thương lượng được, các bên đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết.
- 9.2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
- 9.3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Bên mua bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm.
- 9.4. Luật áp dụng: Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.